食品廣告違規類別 04／12

血糖・血脂・血壓・循環

這一年被罰的說法，以及可以怎麼改寫

113 件
被罰案件，占全部 344 件的 33%

1,433 萬元
罰款合計，單件中位數 7 萬元

100 萬元
單件最高罰款

資料：臺北市政府衛生局「食品、健康食品違規廣告處罰案件統計表」114 年 11 月～115 年 10 月，共 344 件。一件案例可能同時屬於多個類別。

被罰原因：三條界線

醫療效能

提到疾病或症狀

準則第 5 條：涉及預防、改善、減輕、診斷或治療疾病、症狀，或降低致病相關的體內成分。

本類例：降血糖、控糖、降膽固醇、預防血栓、三高

食安法 §28 II｜罰 60 萬～500 萬元

誇大不實

改變生理或外觀

準則第 4 條：涉及維持或改變器官、組織、生理或外觀的功能，或沒有證據、與事實不符。

本類例：促進循環、疏通血管、清除血液垃圾

食安法 §28 I｜罰 4 萬～400 萬元

健康食品

有許可證也有範圍

取得許可證（小綠人）的健康食品，只能宣稱核准的保健功效；超出範圍或誇大一樣違規。

本類相關項目：調節血糖、調節血脂、輔助調節血壓

健康食品管理法 §14

本類 113 件：提到血糖、控糖的有 53 件，其中 50 件依 §28 I 處分（4 萬元起），但法律上屬醫療效能，可依 §28 II 罰 60 萬元起。81% 刊登在網站。

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

被罰說法：這一年都出現過

數字為被罰原句中出現該說法的件數；一件案例常同時出現多種說法。

醫療效能　提到疾病或體內數值

血糖、控糖、穩糖、降糖	53 件
膽固醇、血脂、三酸甘油酯	17 件
保護心血管、心臟	17 件
血壓	4 件
糖尿病	4 件
三高	3 件
預防血栓	2 件

誇大不實　改變生理、外觀或沒有根據

促進循環、疏通、化塞通暢	47 件
保護血管	28 件
清除血液垃圾	1 件

「循環」「血管」一旦連到血壓、血栓、心血管，就從誇大變成醫療效能。

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

真實案例：這樣寫被罰了

115 年 3 月公告｜網站

ThinLab 閃燃餐截錠

罰 80 萬元

食安法 §28 II

> 「總膽固醇→-42.6%」
>
> 「壞膽固醇→-35.1%」

115 年 9 月公告｜電視

甘味人生 CBS 淨唐苦瓜胜肽

罰 24 萬元

食安法 §28 I

> 「穩糖菌」
>
> 「不怕外食血糖高」
>
> 「苦瓜胜肽來維持我的血糖」

115 年 9 月公告｜網站

盛奈米 大豆苦茶調和油

罰 4 萬元

食安法 §28 I

> 「總膽固醇下降14%」
>
> 「三酸甘油酯下降10%」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

改寫對照：換成可用說法

被罰說法	建議改法	依據
穩糖、控糖、降血糖	一般食品不寫。含鉻且每日達 6μg 時，可寫「鉻有助於維持醣類正常代謝」	準則 §5；附件二 註二
總膽固醇下降 14%	刪除；只有取得健康食品「調節血脂」許可者，依核准內容	準則 §5；健康食品管理法
保護心血管、預防血栓	刪除。含鎂且含量達標時，可寫「鎂有助於心臟、肌肉及神經的正常功能」	準則 §5；附件二（鎂）
平衡血壓	刪除；只有取得健康食品「輔助調節血壓」許可者，依核准內容	準則 §5；健康食品管理法
促進循環、疏通血管	刪除。含鐵且含量達標時，可寫「鐵有助於氧氣的輸送與利用」	準則 §4；附件二（鐵）
腎糖心三高照護	刪除，屬於疾病	準則 §5

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

合法來源：可以這樣說

附件一

通常可使用的詞句

- 調節生理機能
- 健康維持

任何食品都可用，不能搭配誇張情境

附件二

營養素的生理功能

- 鉻：有助於維持醣類正常代謝（每日須達 6μg）
- 鎂：有助於心臟、肌肉及神經的正常功能
- 鈣：有助於肌肉與心臟的正常收縮

含量要達標，並寫明是該營養素的功能

健康食品

須有許可證

- 調節血糖
- 調節血脂
- 輔助調節血壓

只能用許可證核准的功效與文字

允許詞句也會被罰的三種情況

- 和疾病字眼放在一起：「控糖」＋「幫助後續醣類代謝維持平穩」
- 套在附件二沒有列的成分上：苦瓜胜肽「那也可以維持醣類正常代謝」（附件二只列鉻、鎂、鋅等營養素）
- 加上數字或程度：「4週穩糖作用提升184%」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件